



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

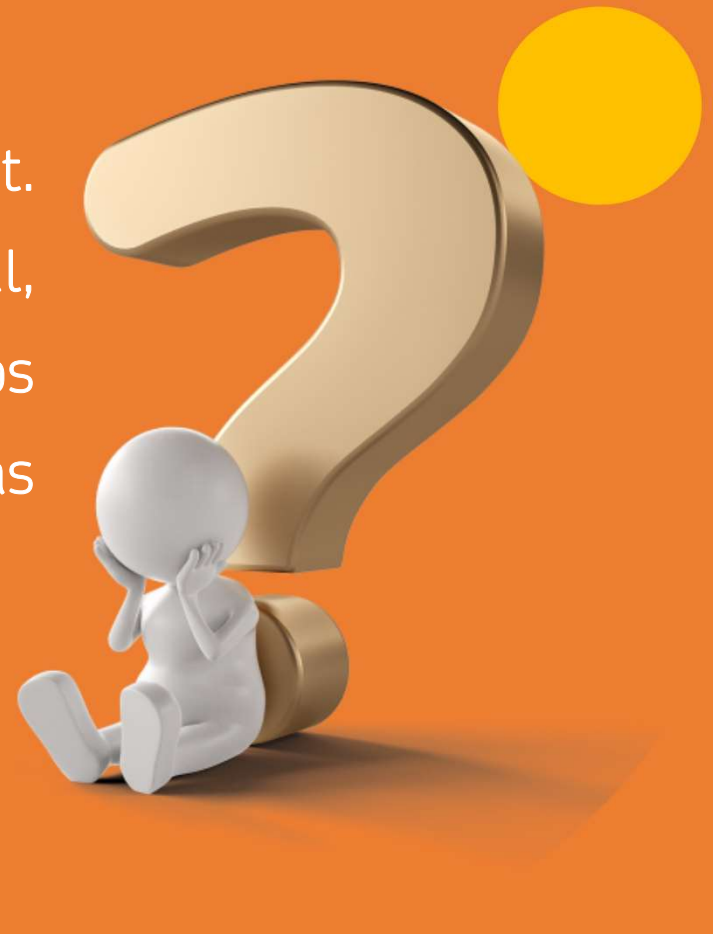
O REGIME DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Viviane Mafissoni



HISTÓRICO NORMATIVO

Lei nº 8.666/1993 – que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.



Lei nº 10.520/2002 – que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.





Lei nº 12.462/2011 - que
institui o Regime Diferenciado
de Contratações Públicas –
RDC.





Lei Federal nº 12.846/2013 –
que dispõe sobre a
responsabilização
administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a
administração pública,
nacional ou estrangeira.

Lei nº 13.303/2016 – que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

A parte que diz respeito as infrações e sanções está prevista no Título IV - Das Irregularidades, com um capítulo específico chamado “Das Infrações e Sanções Administrativas”, regulamentada pelos artigos 155 a 163 da Lei.





*ASPECTOS GERAIS DAS INFRAÇÕES E
SANÇÕES NA NLLC*

O QUE VOCE PRECISA TER MUITO CLARO?

A não
existência
de norma
ou fluxo
interno
não te
exime de
apurar

Indenização não é
sanção.

Rescisão
contratual não é
sanção.

Obrigaç o de
instaurar
processo de
apura  o n o  
o mesmo que
obriga  o de
sancionar.

N o vai dar
em nada n o
  solu  o.

a) Sobre **quem não poderá disputar licitação ou participar da execução do contrato**, temos a previsão do art. 14 :

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

...

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, **ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;**

...

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo **será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica**, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, **desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.**

- b) **cláusula necessária** em editais (art. 25) e em contratos (art. 92);
- c) art. 90, §5º fala que a **recusa em assinar contrato caracteriza descumprimento total da obrigação**;
- d) sobre o registro cadastral no **PNCP** – art. 88, § 3º - fala que a **avaliação do contratante sobre o contratado deve fazer referência sobre a aplicação de penalidades**;



*PRERROGATIVAS DA
ADMINISTRAÇÃO*

As prerrogativas que a Administração possui faz com que tenhamos a **presença de cláusulas exorbitantes**, que garantem **superioridade** à Administração em razão do particular contratado.

ARTIGO 104

**CLÁUSULAS DE
PRIVILÉGIO**

**SEM IGUALDADE
ENTRE AS PARTES**

**SUPERIORIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO**



Nesse regime de privilégios conferidos à Administração, temos:
prerrogativa de aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.



*Art. 25. O **edital** deverá conter o objeto da licitação e as **regras** relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às **penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato**, à entrega do objeto e às condições de pagamento.*



Art. 92 São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

...

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

....



*O PODER-DEVER DO GESTOR DE
APURAR*

“...52. Considero apropriado, portanto, orientar as unidades para que instaurem tais procedimentos sempre que as licitantes incorrerem injustificadamente nas práticas previstas na aludida norma. Será evitada, assim, a autuação de processos nos casos em que, desde o início, já é conhecida pela Administração justificativa plausível para o suposto comportamento condenável. (...)”

(Acórdão 754/2015-Plenário TC 015.239/2012-8, relatora Ministra Ana Arraes, 08.04.2015)

Licitação. Pregão. Sanção administrativa. Habilitação de licitante. Documentação. Ausência. Conduta omissiva.

A não instauração de processo administrativo com vistas à aplicação de penalidade ao licitante que deixa de entregar a documentação de habilitação exigida no edital do pregão contraria o art. 7º da Lei 10.520/2002 e o art. 49, inciso II, do Decreto 10.024/2019. Acórdão 2146/2022
Plenário (Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

**SANÇÃO É INSTRUMENTO DE REGULAÇÃO
DO AMBIENTE LICITATÓRIO PARA PUNIR
EMPRESAS QUE COMPROMETEM A
EFICÁCIA DAS CONTRATAÇÕES.**

*(Dawison Barcelos e Ronny Charles. Licitações e
contratos nas empresas estatais. Regime
licitatório e contratual da Lei 13.303/2016.*

Editora Juspodivm. 2020)



*NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE
INFRAÇÕES E SANÇÕES NA NLLC*

Sujeito ativo:
licitante e
contratado

Art. 47 da
Lei do RDC

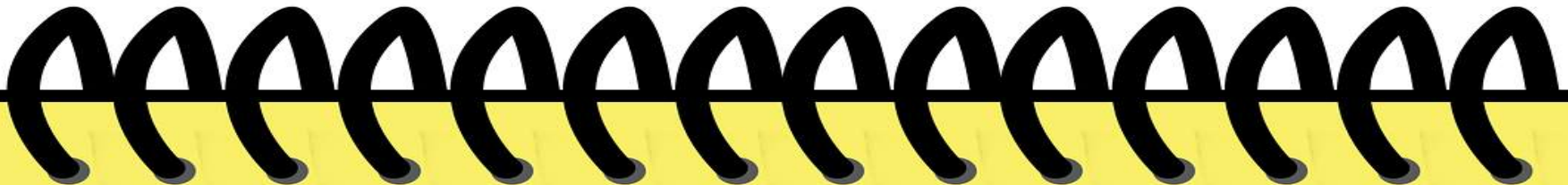
DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES?

Art. 155

12 incisos

Art. 7º da
Lei nº
10.520/2022

Infrações da
Lei
Anticorrupção
(art. 5º)



Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

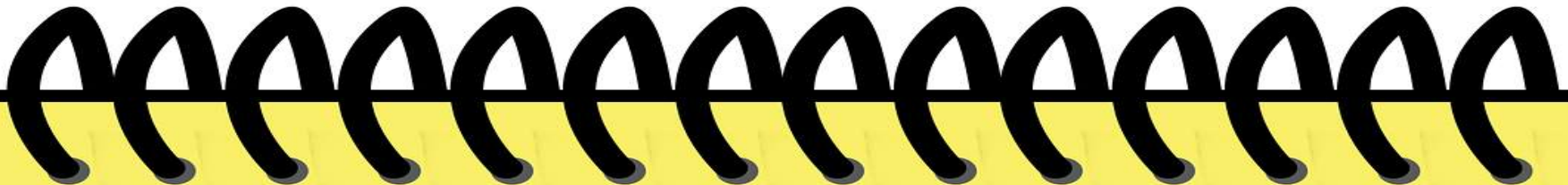
I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;



VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Advertência

Impedimen
to

E AS SANÇÕES?

Art. 156

Prazos e
autoridade
competente

Multa
(moratória e
compensató
ria)

Declaração
de
inidoneidad

e

ADVERTÊNCIA É SANÇÃO?

**Leis nº
8.666/93 e
10.520/02**

**Rol do artigo 156
da NLLC**

**Infração no
procedimento
licitatório?**

Efeitos?

Dosimetria?

Advertência
Art. 156, § 2º
(inc. I)

Impedimento
Art. 156, § 4º
(incs. II a VII)

COMO A LEI TRATA A
VINCULAÇÃO DAS INFRAÇÕES
COM AS SANÇÕES QUE
PODEM SER APLICADAS?

Multa
Art. 156, § 3º

Declaração
de
inidoneidade
Art. 156, § 5º
(incs. VIII a
XII)

Advertência

Conforme a Lei nº 14.133/2021 a sanção de advertência será aplicada **exclusivamente** na ocorrência da infração prevista no inc. I do art. 155. Tal regra é constatada a partir da análise do § 2º do referido art. 156, regulando que **a advertência será aplicada quando o contratante der causa à inexecução parcial do contrato, que não cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.**

De tal modo, observa-se, portanto, que a **sanção de advertência será aplicada apenas no âmbito da execução do contrato administrativo**, pois a infração vinculada a sanção se trata da inexecução parcial do contrato.

Impedimento

Conforme §4º do art. 156, quais são as infrações passíveis da aplicação da sanção de impedimento?
São elas:

- dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- dar causa à inexecução total do contrato;
- deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

Declaração de Inidoneidade

Conforme §5º do art. 156, quais são as infrações passíveis da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade? São elas:

- apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Multa

Art. 156.

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo **poderão ser aplicadas cumulativamente** com a prevista no inciso II do caput deste artigo.



PRAZO DAS SANÇÕES RESTRITIVAS

Impedimento: PRAZO!!!

Sanção prevista no art. 156, inc. III da Lei nº 14.133/21, aplicável para as infrações definidas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, **pelo prazo máximo de 3 (três) anos.**



Declaração de Inidoneidade: PRAZO!!!

Sanção prevista no art. 156, inc. IV da Lei nº 14.133/21, aplicável para as infrações definidas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, **pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.**





*ABRANGÊNCIA DAS SANÇÕES
RESTRITIVAS DE LICITAR E
CONTRATAR*



Entendimento do
Superior Tribunal
de Justiça – STJ

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (...) 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública (...) (AIRESPP 201301345226, GURGEL DE FARIA, STJ – PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:31/03/2017)

Entendimento do
Tribunal de Contas da
União (Fonte: Portal
licitante.com.br -
Acórdão 2530/2015)



Previsão na Nova Lei
de Licitações

Sanção de impedimento de licitar e contratar: “*no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção*”. Ou seja, para com o ente sancionador, com prazo máximo de 3 anos.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: “*no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,*”. Ou seja, para com todos os entes, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

Previsão na Lei das
Estatais

Art. 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (Vide Lei nº 14.002, de 2020)

...

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.



*AUTORIDADE COMPETENTE PARA
APLICAR SANÇÃO*

AUTORIDADE COMPETENTE NA NLLC

Art. 156. § 6º A **sanção estabelecida no inciso IV (DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE) do caput deste artigo será precedida de análise jurídica** e observará as seguintes regras:

I - quando aplicada por órgão do **Poder Executivo**, será de **competência exclusiva** de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II - quando aplicada por **órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa**, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.



MULTA DE MORA

X

MULTA COMPENSATÓRIA

Art. 156.

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis **forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.**

§ 9º A aplicação das sanções previstas no **caput** deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

Multa de Mora

Art. 162. O **atraso** injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

Parágrafo único. A aplicação de multa de mora **não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei.**



Multa de mora (**atraso**): é aplicada em razão do atraso no cumprimento da obrigação. É calculada por dia de atraso.

Multa compensatória (**compensa a Administração**): por sua vez, tem por finalidade compensar a parte credora pelo dano que lhe é causado pela inadimplência da obrigação ou de alguma cláusula especial, conforme previsto no contrato. É calculada pela compensação à Administração pela não entrega do produto.

O TCU, através do **Acórdão 2445/2012** – Plenário, destaca que a aplicação de multa a empresa pela Administração Pública, quando ocorrida infração em contrato, configura obrigação e não faculdade do gestor.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 26, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a dispensa, o parcelamento, a compensação e a suspensão de cobrança de débito resultante de multa administrativa e/ou indenizações, previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, não inscritas em dívida ativa.

Prescrição

Art. 158.

§ 4º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - **interrompida** pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo;

II - **suspensa** pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

III - **suspensa** por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.



COMISSÃO DE APURAÇÃO



1. Exigida apenas para o caso das sanções de impedimento e inidoneidade;



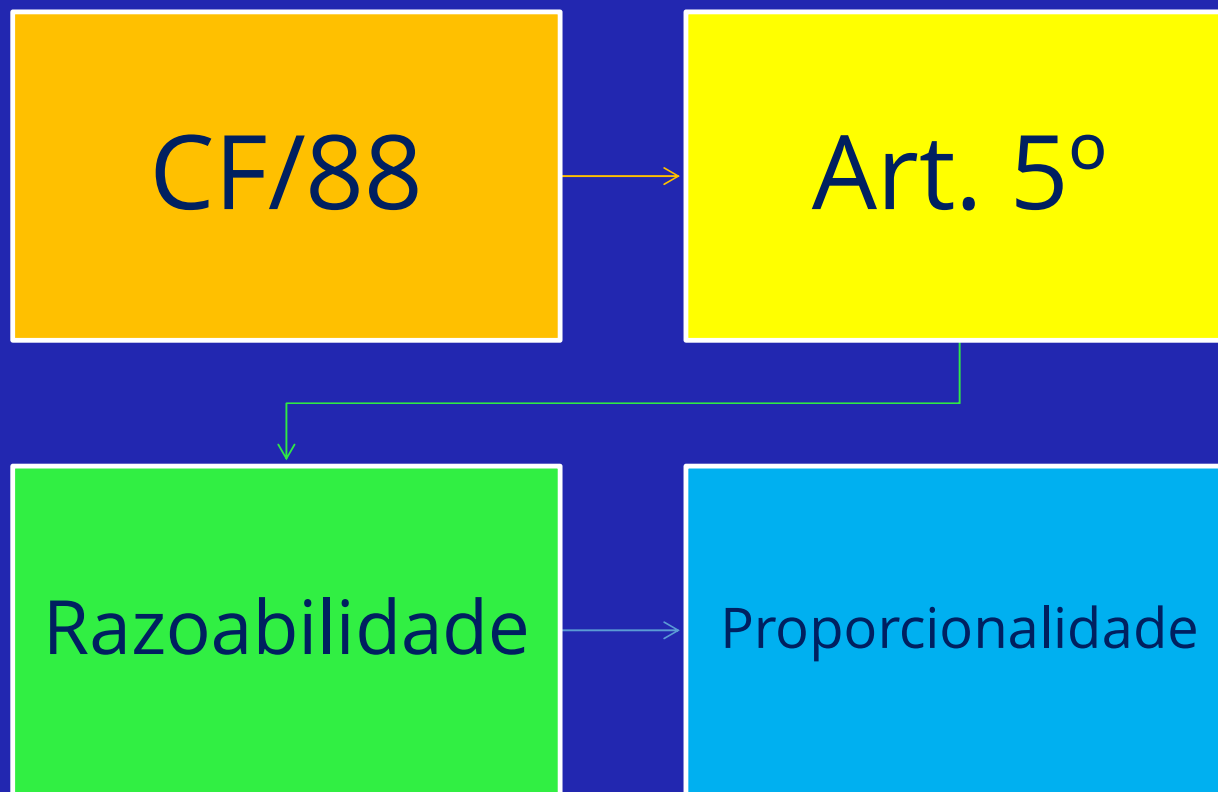
2. No caso de órgão formado por servidores estatutários: a comissão será composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis;



3. No caso de órgão NÃO formado por servidores estatutários a comissão será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

Comissão processante

Aspectos garantidores da justa punição



Aspectos garantidores da justa punição

Art. 156.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida; (DOSIMETRIA)

II - as peculiaridades do caso concreto; (EXEMPLO SOBRE HORÁRIO DE ABERTURA DE PRAZO, RETOMADA DA SESSÃO)

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; (NORMAR INTERNA, A EXEMPLO DA REINCIDÊNCIA)

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; (SE EXISTIR)

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle (CONFORME REGULAMENTAÇÃO).



PRAZOS DE DEFESA E RECURSO

Defesa preliminar: no prazo de 15 dias úteis, a partir da notificação sobre a infração e possível enquadramento de sanção. Nesse momento o licitante ou fornecedor deverá apresentar suas razões de defesa, bem como juntar e produzir provas.

Alegações finais: no prazo de 15 dias úteis. É o momento que o licitante ou contratado pode apresentar um arremate da sua defesa.

Art. 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso II (multa) do caput do art. 156 desta Lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III (impedimento) e IV (declaração de inidoneidade) do caput do art. 156 desta Lei requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Recurso administrativo: no caso da aplicação da sanção advertência, multa e impedimento, com prazo de 15 dias úteis.

Lembrando que a NLLC também traz prazo de análise das razões recursais pela Administração, qual seja: **se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis.**

Pedido de reconsideração (para o caso de sanção de inidoneidade): prazo de 15 dias.

Administração: prazo de 20 dias para se manifestar. Lembre-se que por ser pedido de reconsideração, não se fala em encaminhar para a autoridade superior. Quem analisa é quem proferiu a decisão.

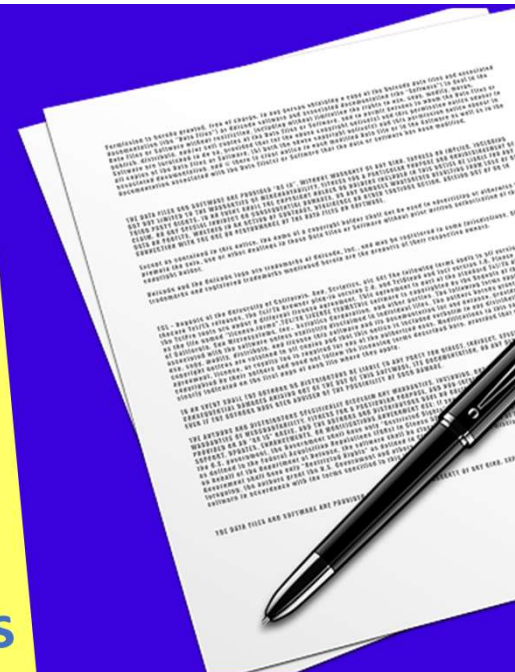
Art. 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do **caput** do art. 156 desta Lei caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

Parágrafo único. O recurso de que trata o **caput** deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Art. 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do **caput** do art. 156 desta Lei caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

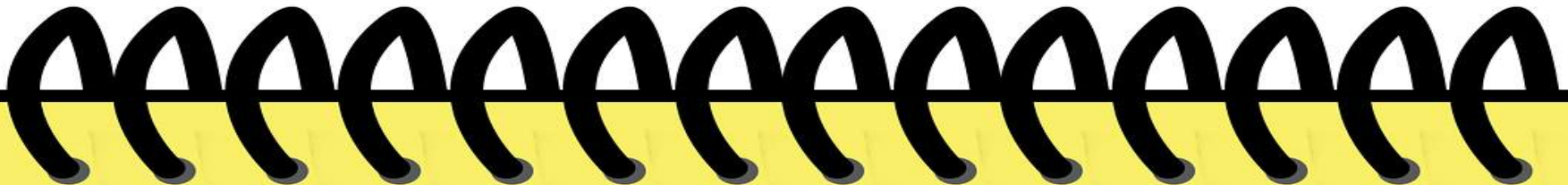
Art. 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.





PUBLICIDADE DA SANÇÃO



Art. 161. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos **deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis**, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)**, instituídos no âmbito do **Poder Executivo federal**.

Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo **regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos**.

CNPJ E CPF?

CEIS

CNEP

Cadastro
próprio

E o
SICAF?



*O PAPEL DA ASSESSORIA JURÍDICA
NO PROCESSO SANCIONADOR*

São procedimentos que exigem análise jurídica:

- ❑ o constante do § 6º do art. 156, que obriga a análise jurídica prévia no caso de aplicação da sanção de inidoneidade;
- ❑ o constante do art. 160 que exige análise jurídica prévia à decisão de desconsideração da personalidade jurídica; e,
- ❑ o procedimento do art. 163 que obriga análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo, sobre o cumprimento dos requisitos de reabilitação pelo contratado ou licitante sancionado;
- ❑ o auxílio para com a autoridade competente na análise de recurso e pedido de reconsideração nos termos do § único do art. 168.



*DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURIDICA*

Art. 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. **EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.** POSSIBILIDADE. **PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.**

- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em **substituição a outra** declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, **com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.º 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção** administrativa à nova sociedade constituída.

- A Administração Pública pode, **em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei**, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.

- Recurso a que se nega provimento.

(RMS 15.166/BA – Segunda Turma, relator Ministro Castro Meira, DJE 08.09.03)

Pedido?

Prazos?

E a reabilitação?

Ato
punitivo?

Requisitos?

Solicitação
(pedido)

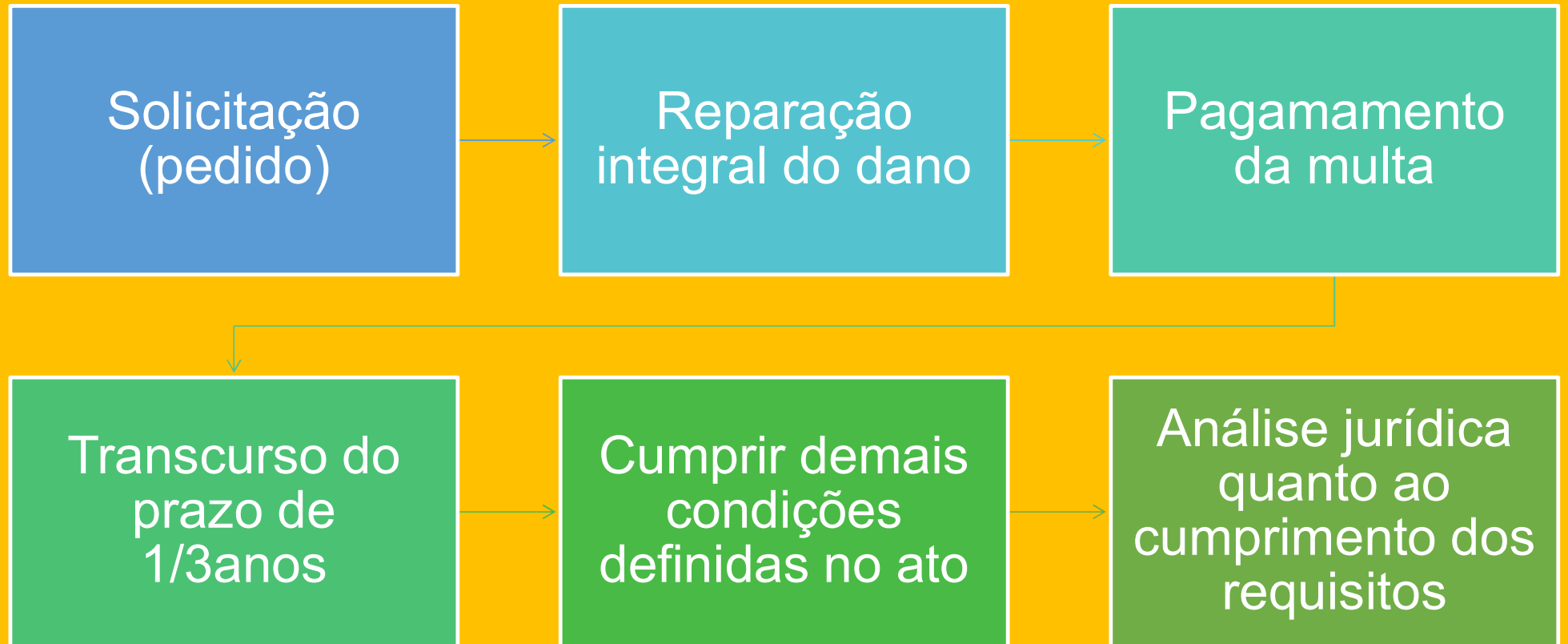
Reparação
integral do dano

Pagamento
da multa

Transcurso do
prazo de
1/3anos

Cumprir demais
condições
definidas no ato

Análise jurídica
quanto ao
cumprimento dos
requisitos



163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;

II - pagamento da multa;

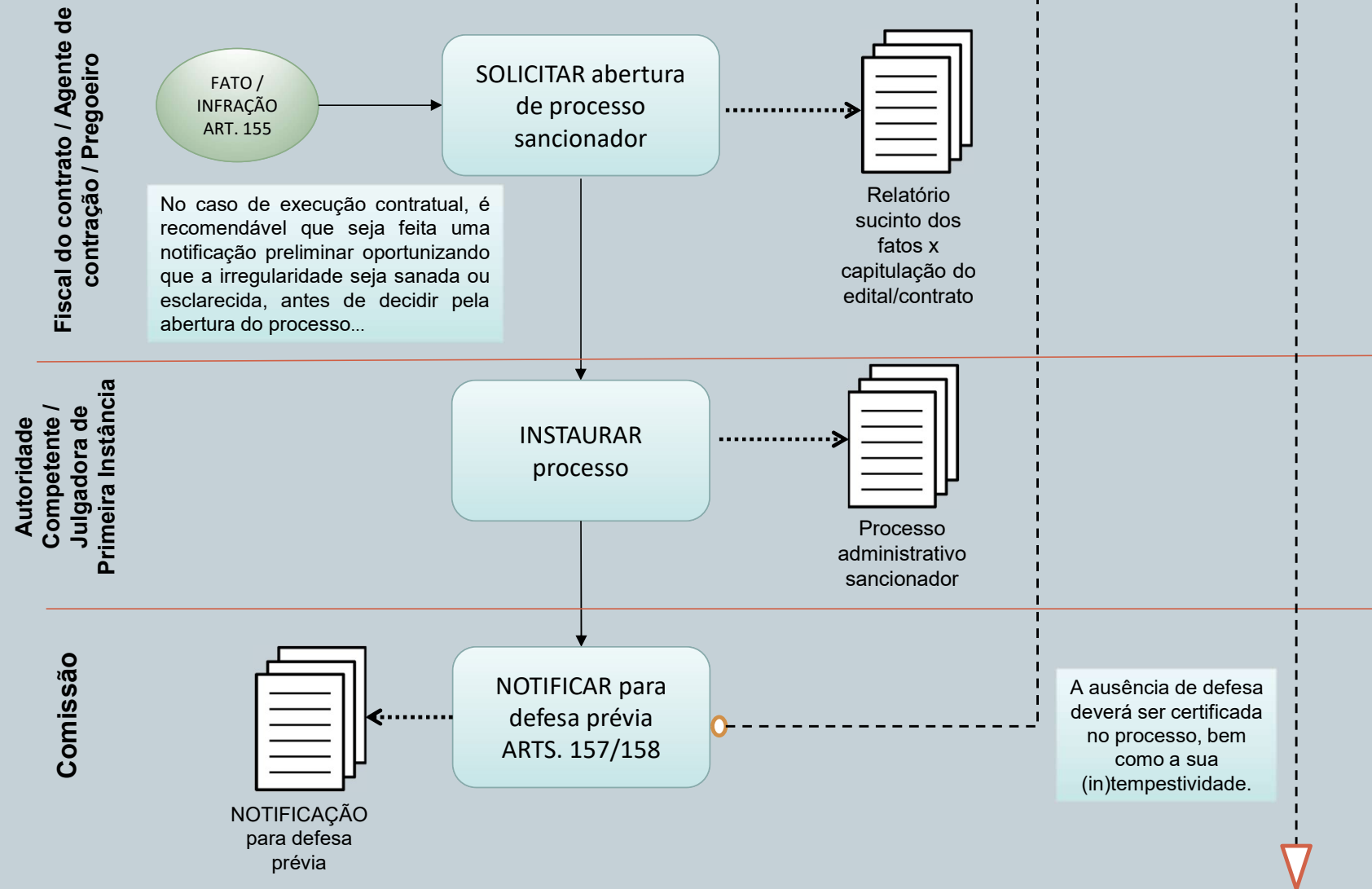
III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

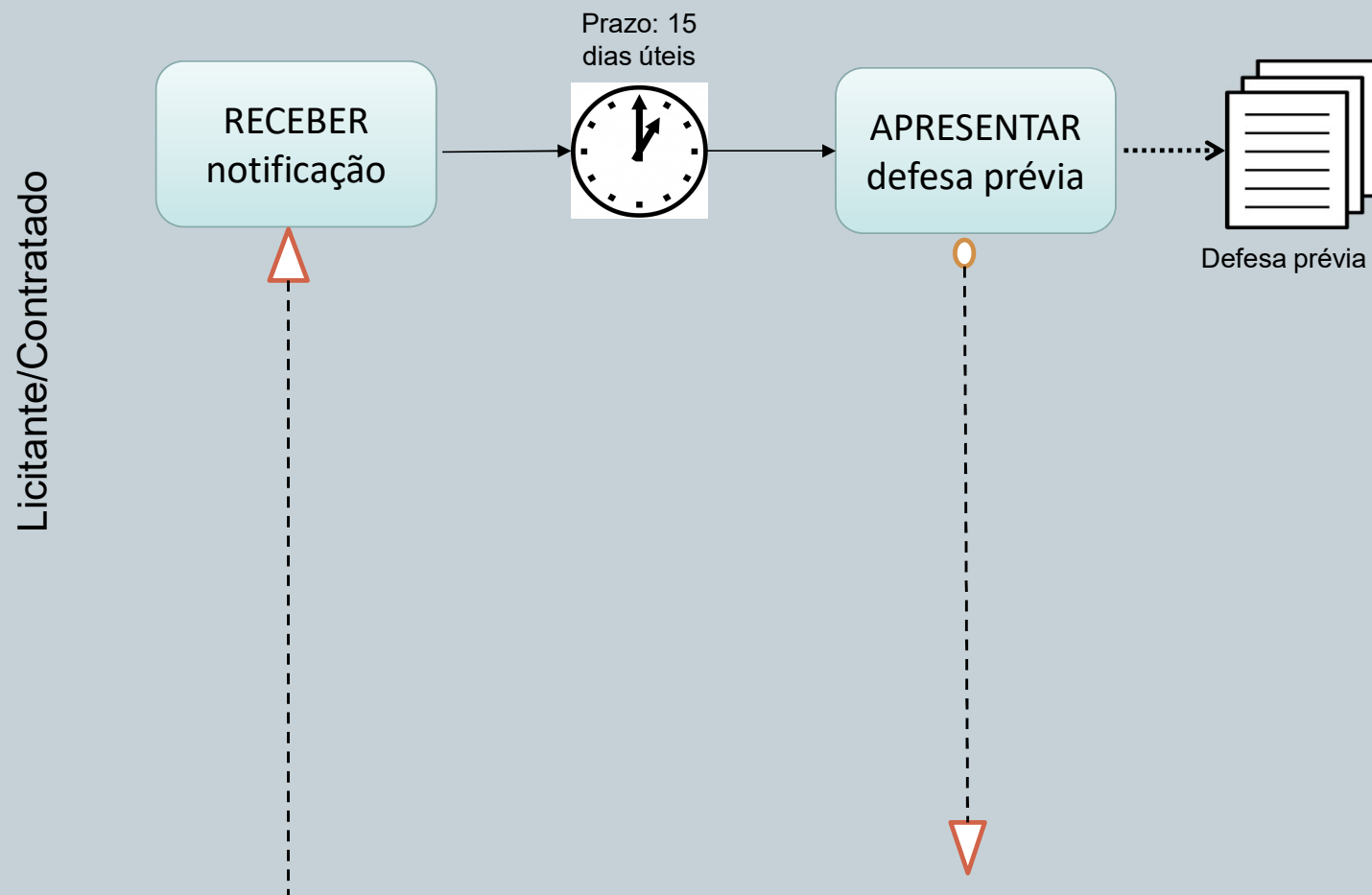
V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 desta Lei exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, **a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.**

FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC



FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

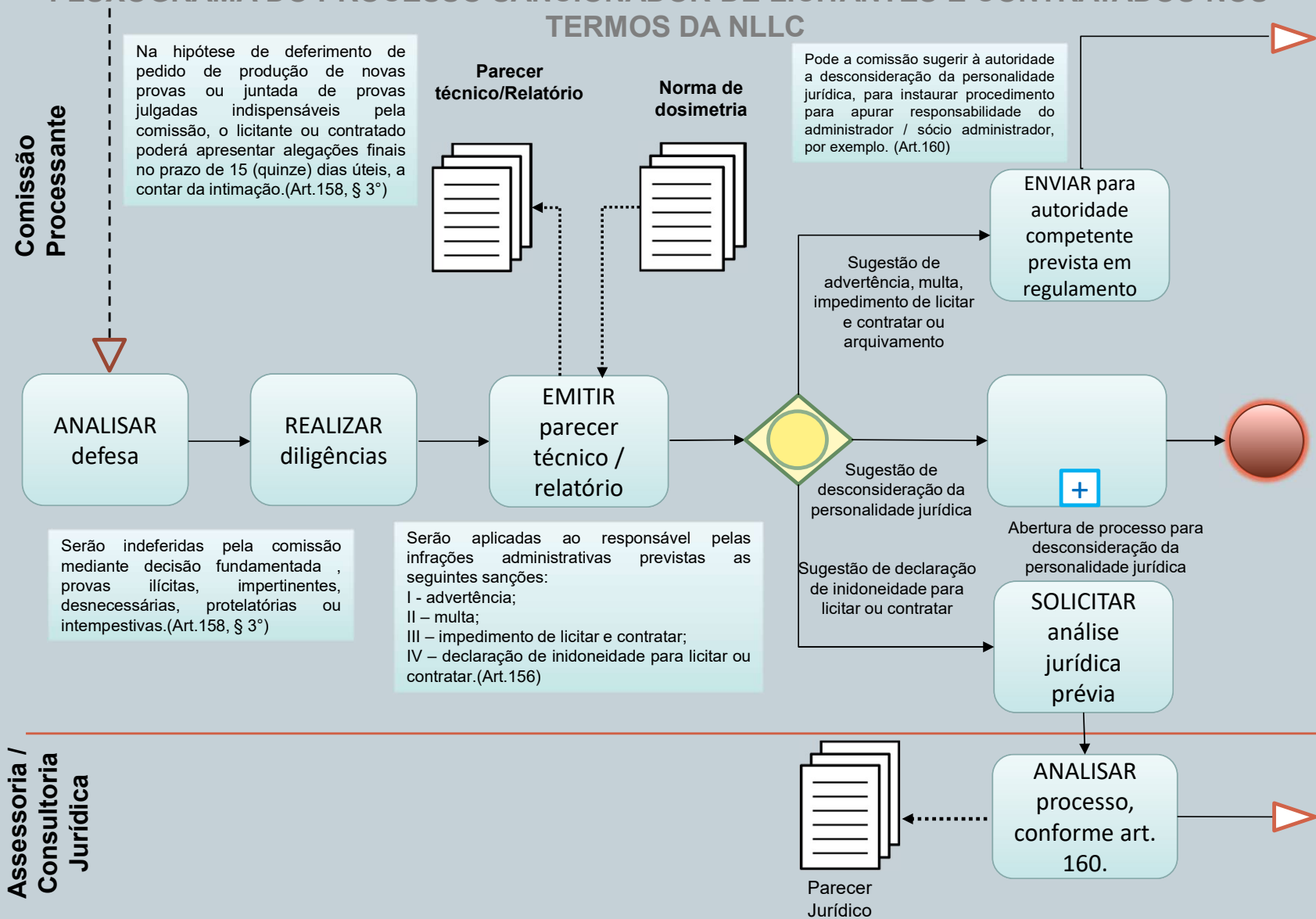


FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

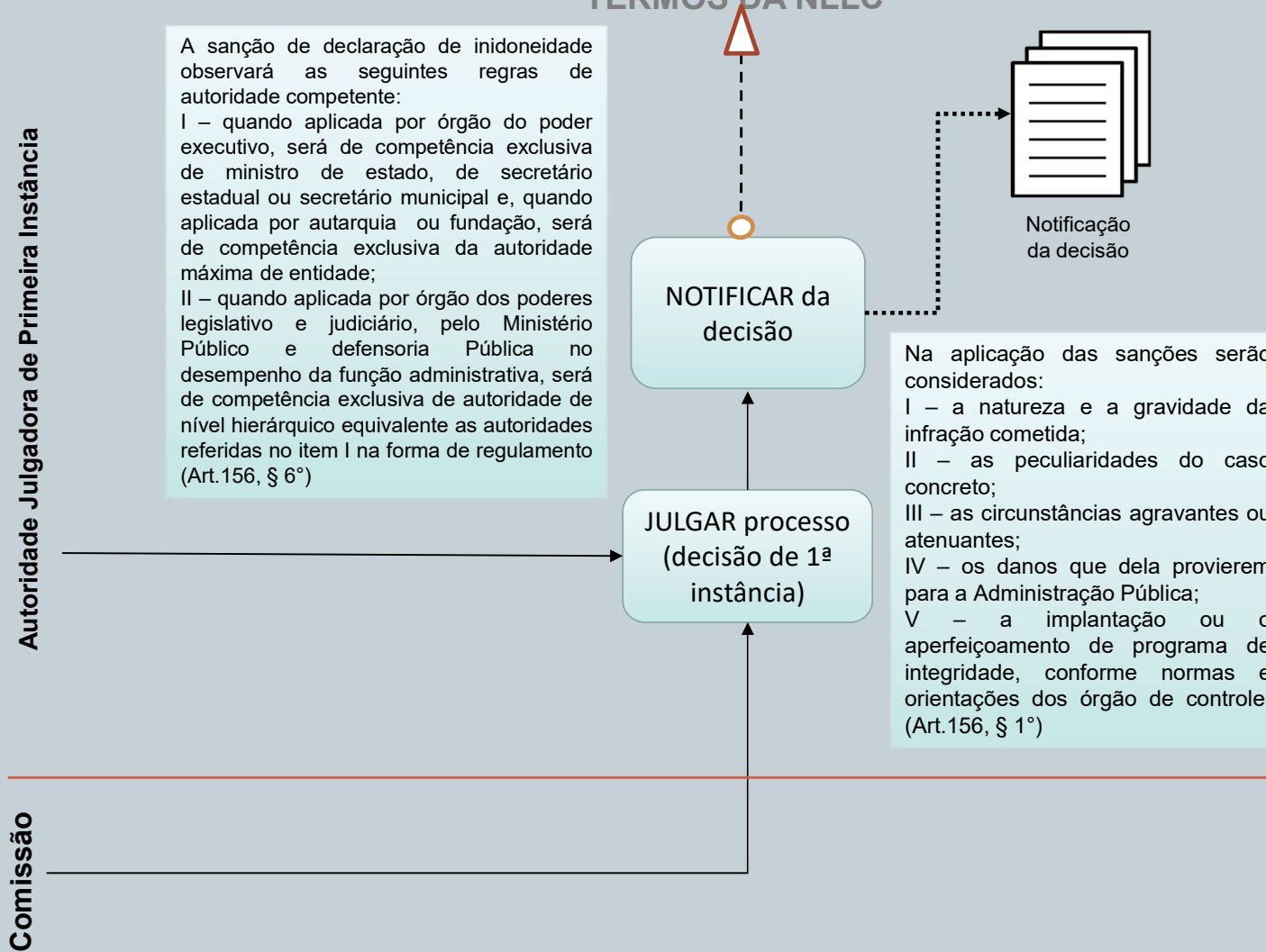
Comissão Processante

- Comissão composta de 2(dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para , no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3(três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.(Art.158 e § 1º)

FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

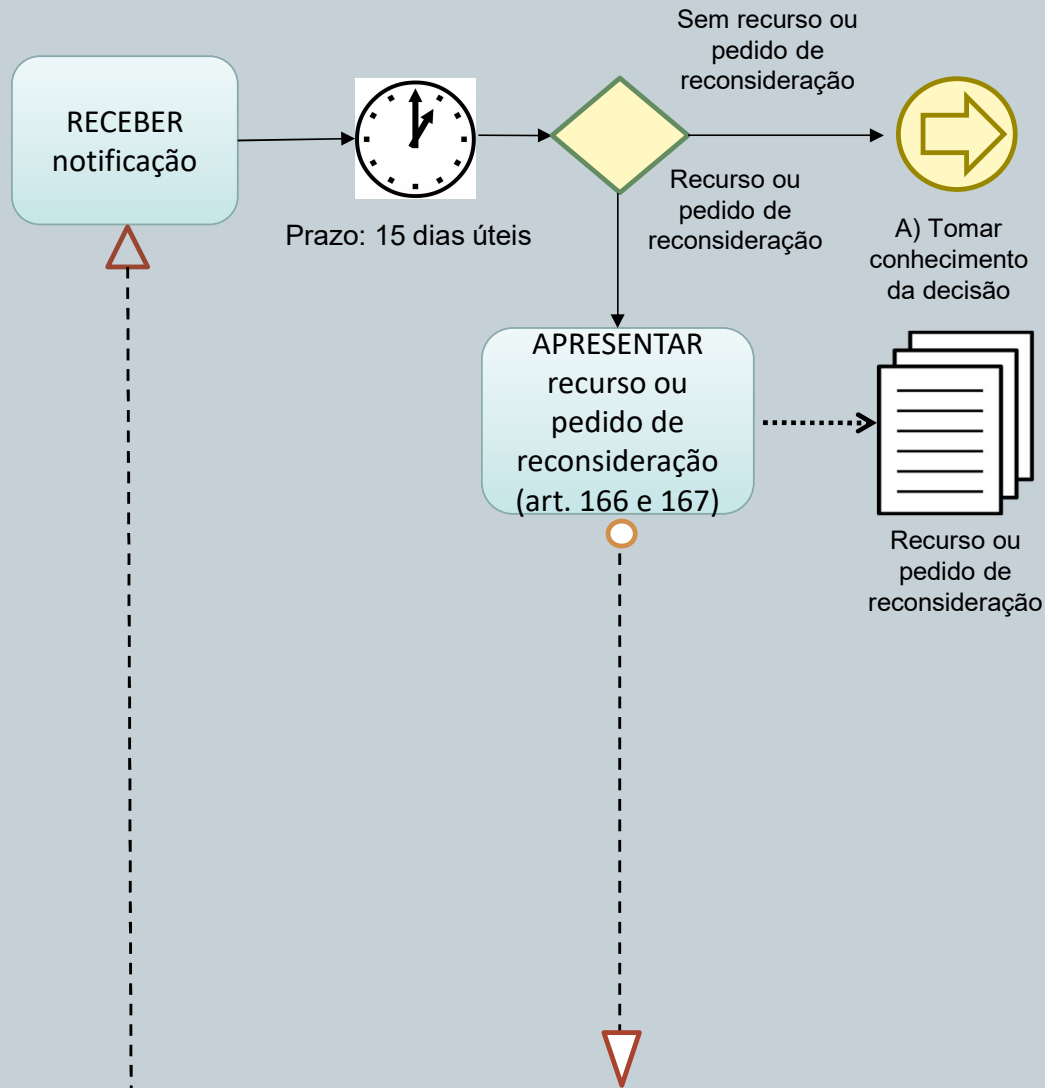


FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC



FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

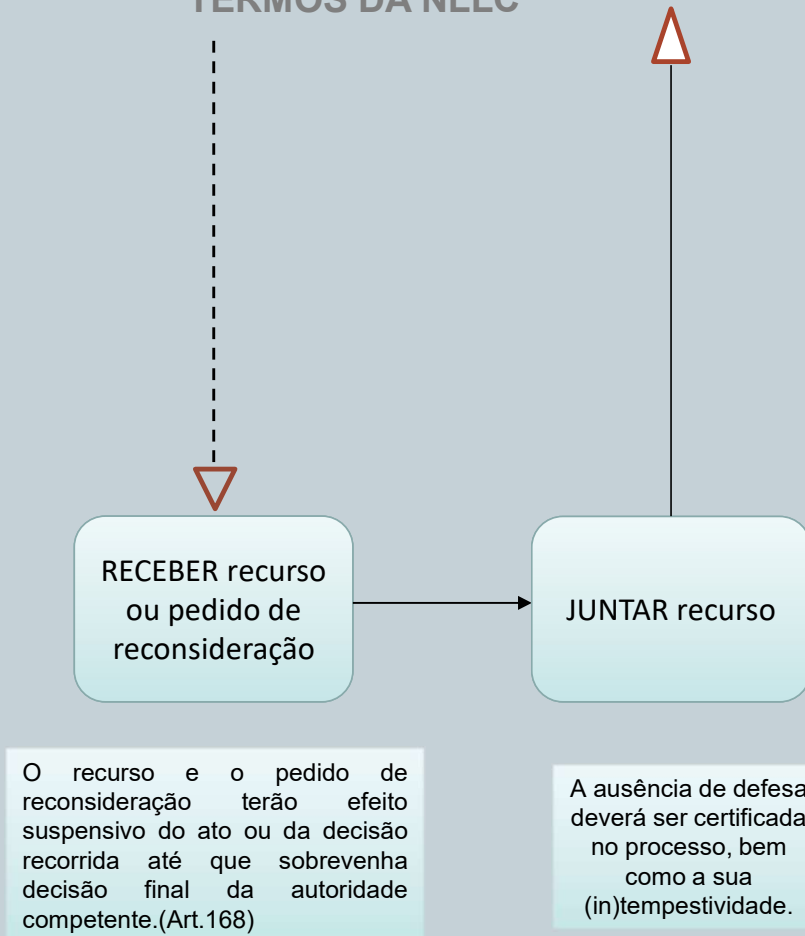
Licitante/Contratado



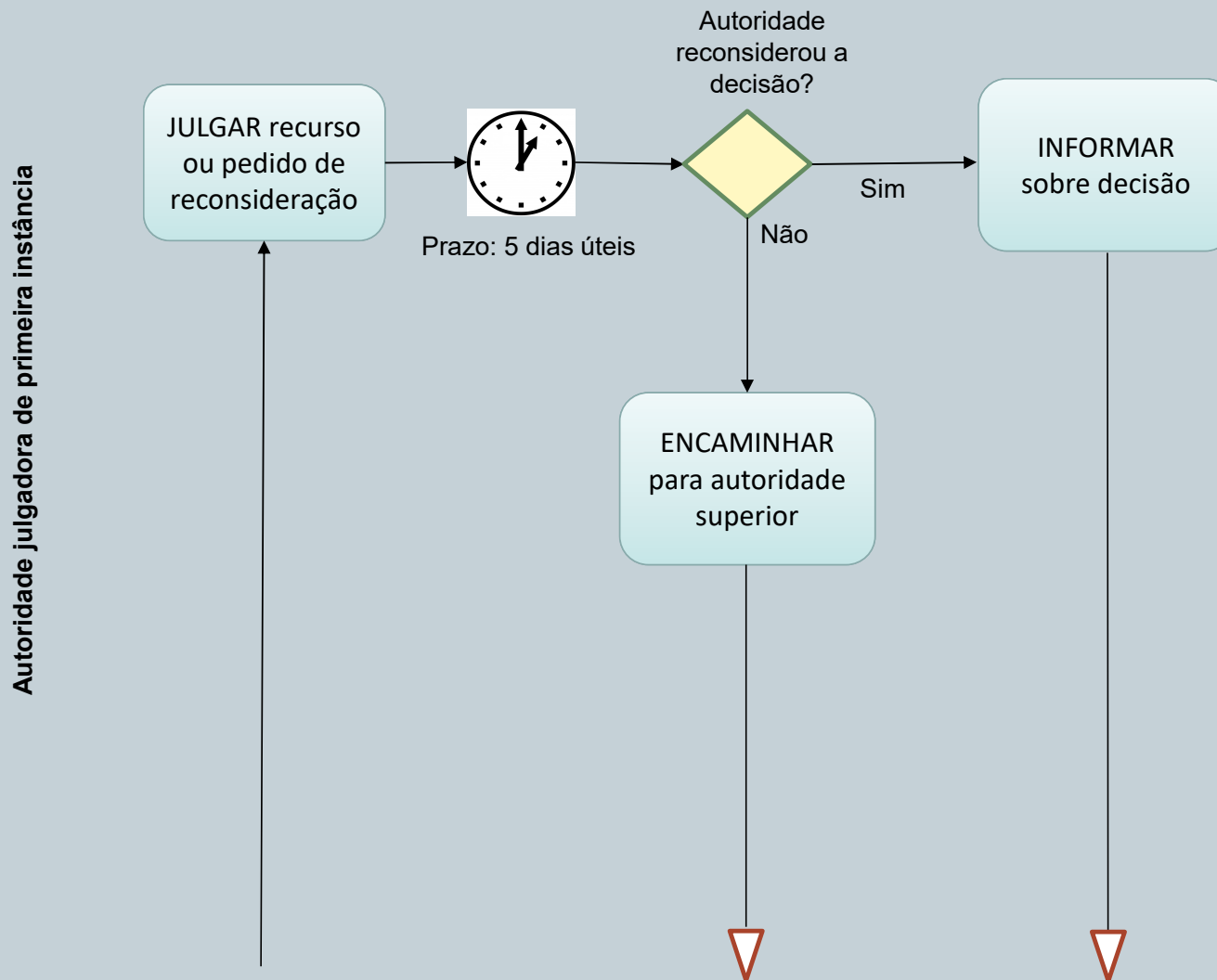
Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. (Art.167)

FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

Comissão



FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

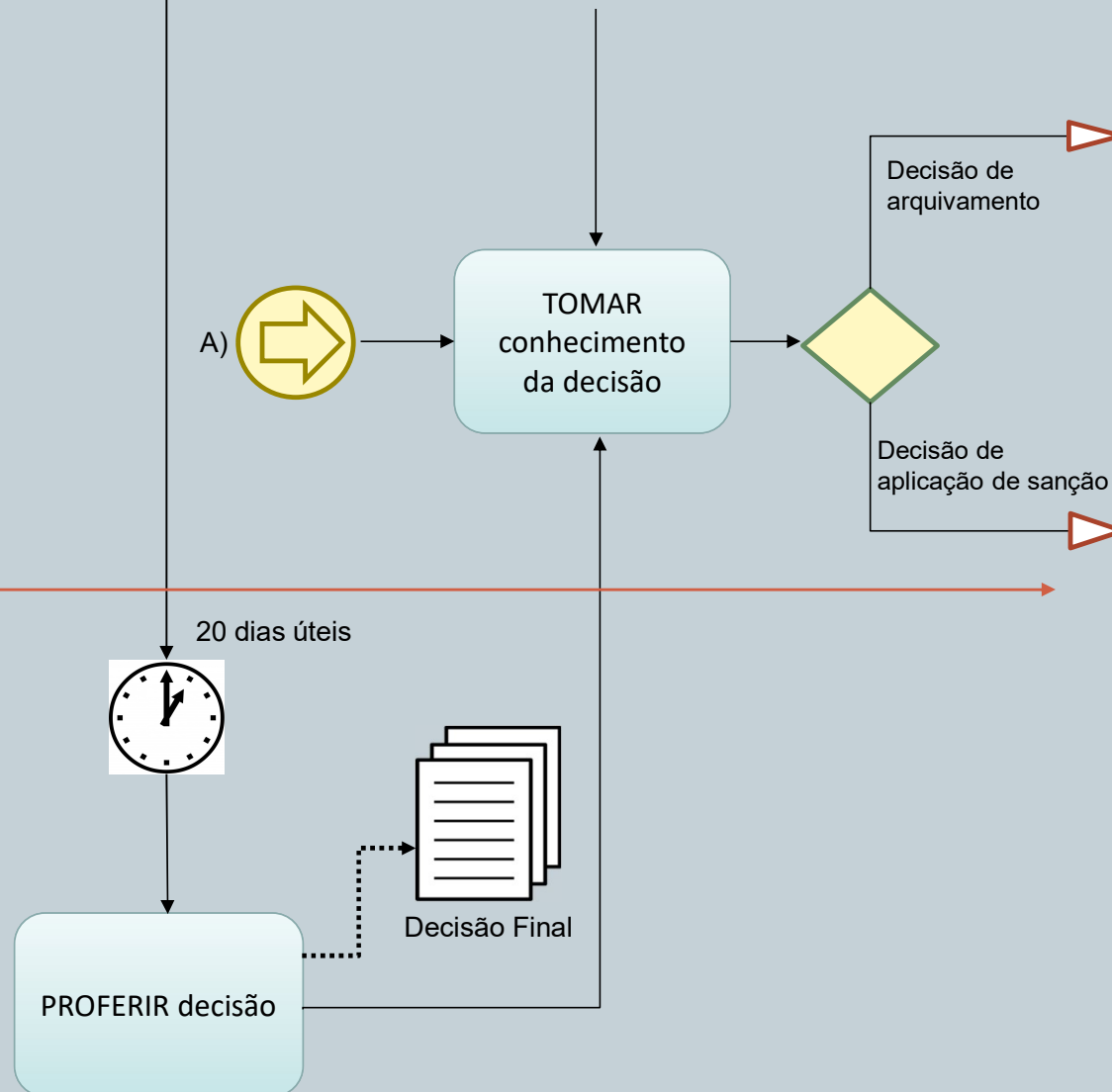


FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

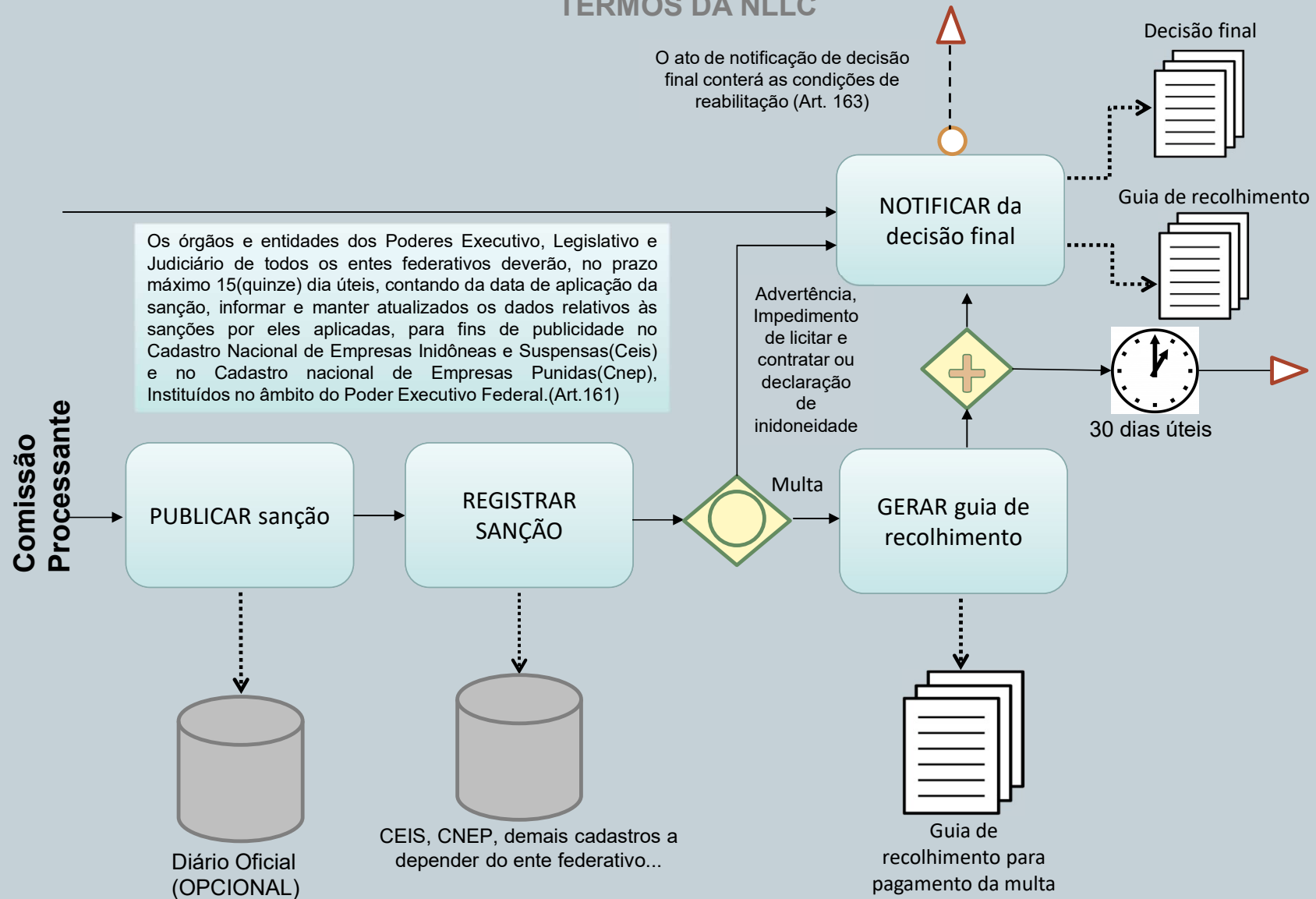
Comissão

Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. (Art. 168, parágrafo único)

Autoridade julgadora de segunda instância

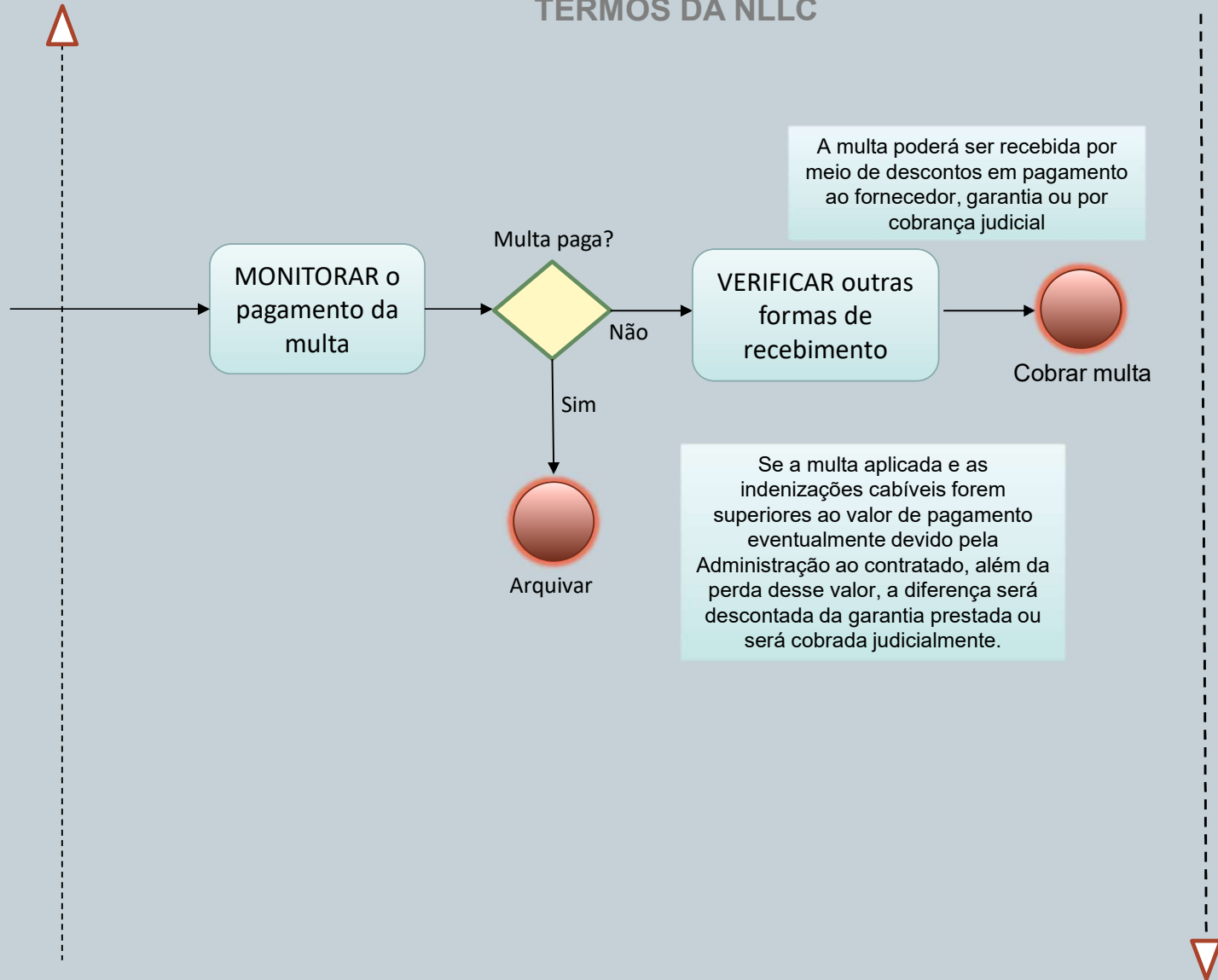


FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

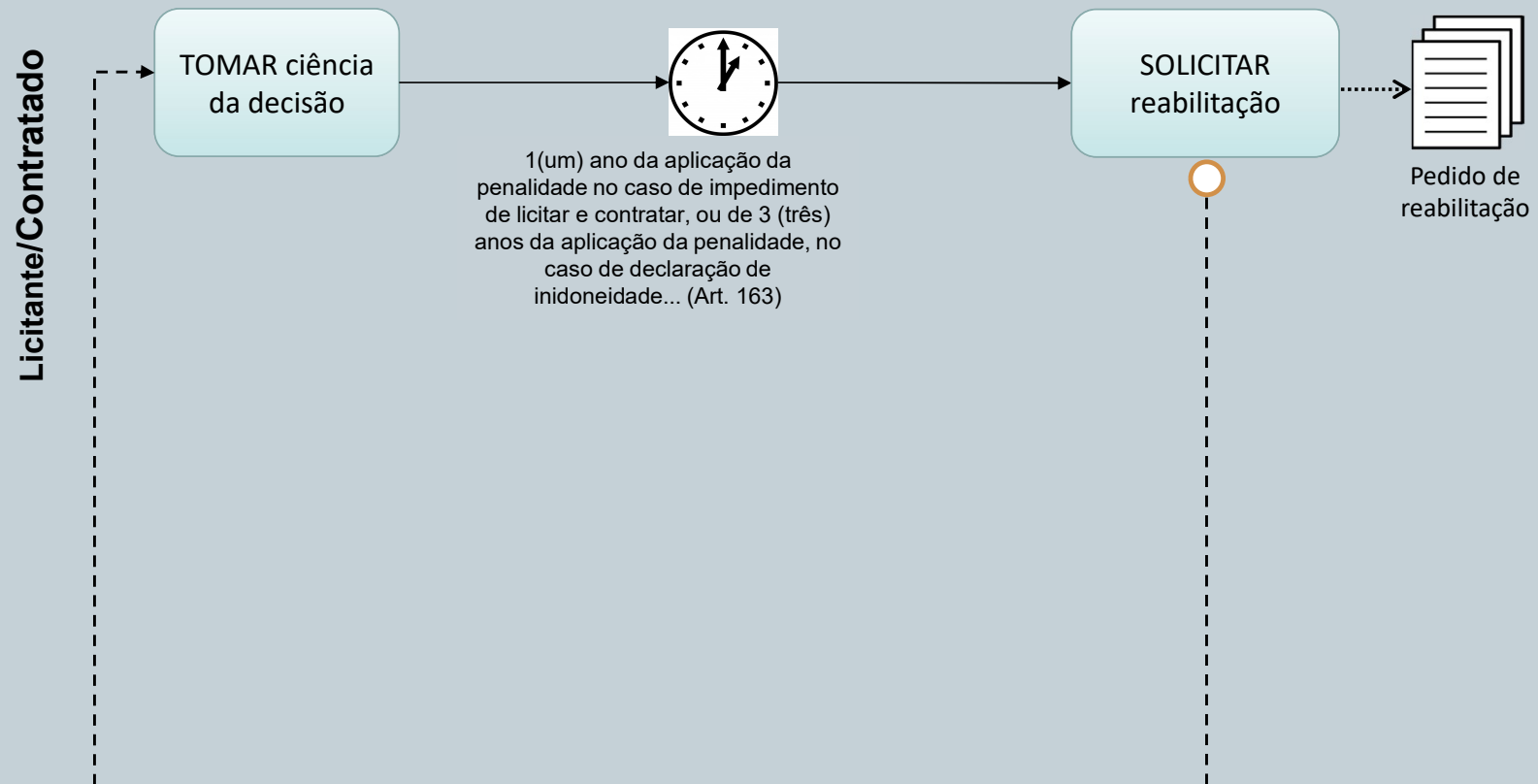


FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

Comissão Processante



FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC



FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC

Comissão
Processante

Pedido de
reabilitação

ANALISAR
preliminarmente

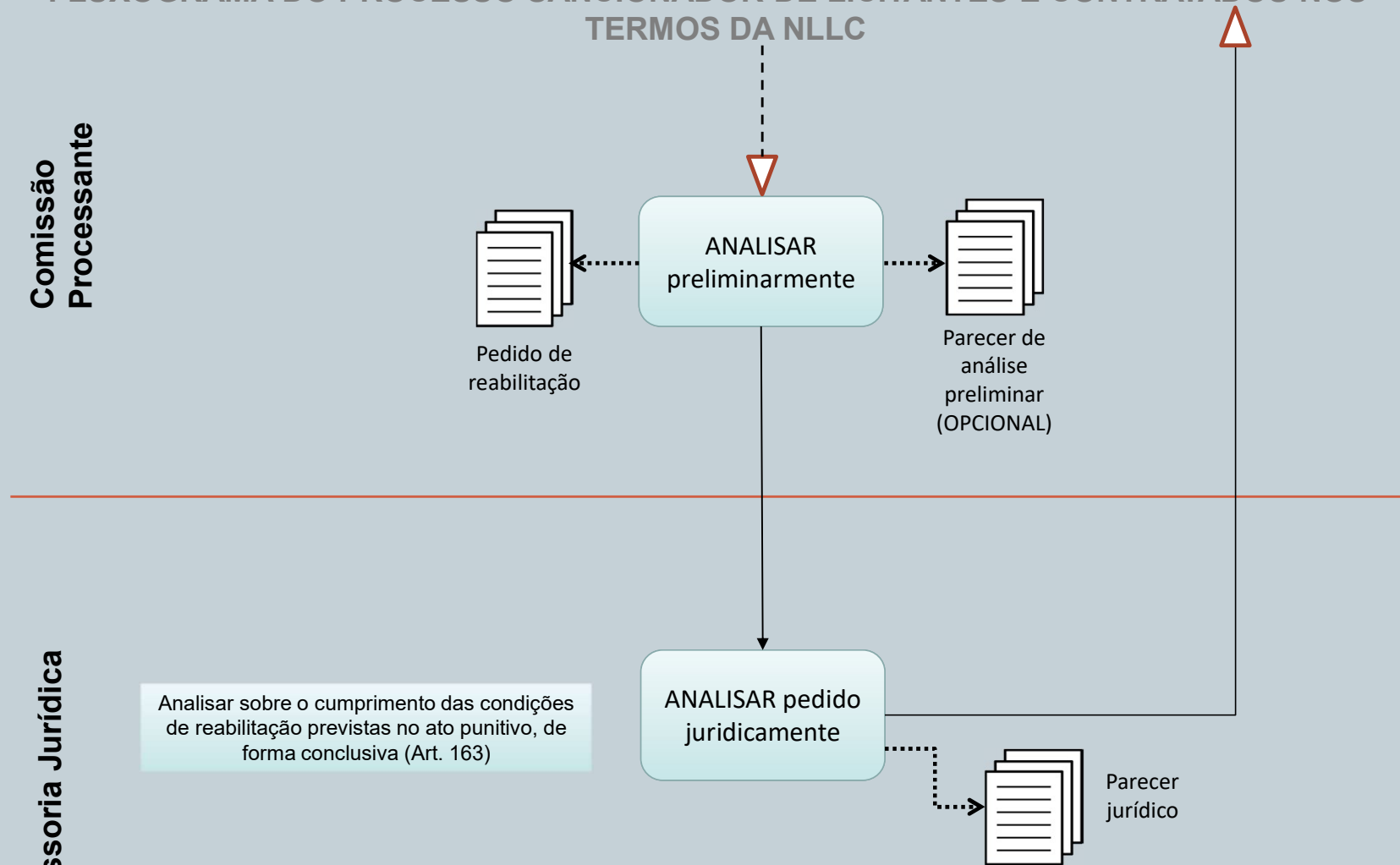
Parecer de
análise
preliminar
(OPCIONAL)

Assessoria Jurídica

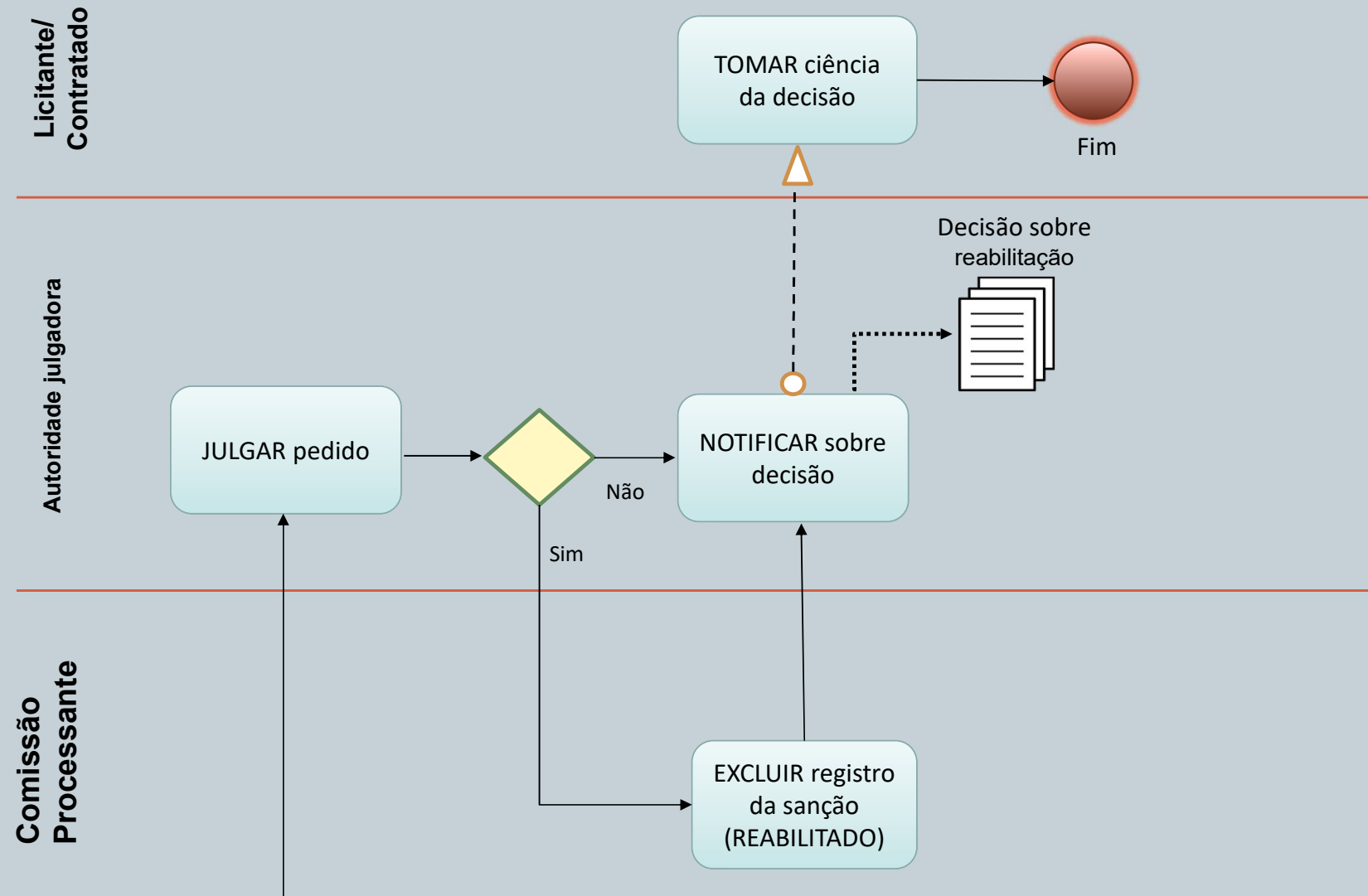
Analisar sobre o cumprimento das condições
de reabilitação previstas no ato punitivo, de
forma conclusiva (Art. 163)

ANALISAR pedido
juridicamente

Parecer
jurídico

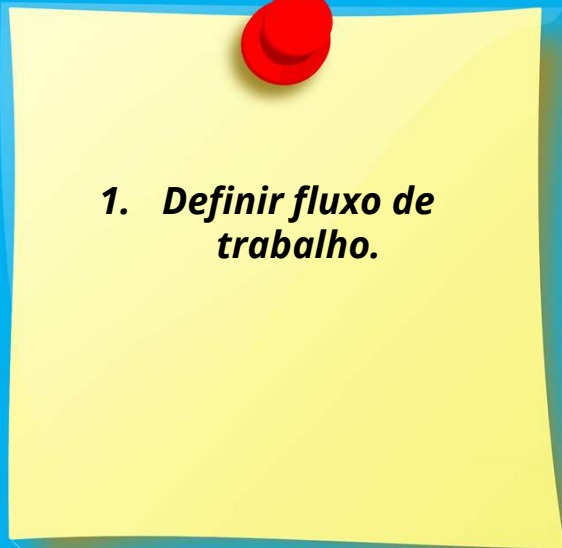


FLUXOGRAMA DO PROCESSO SANCIONADOR DE LICITANTES E CONTRATADOS NOS TERMOS DA NLLC





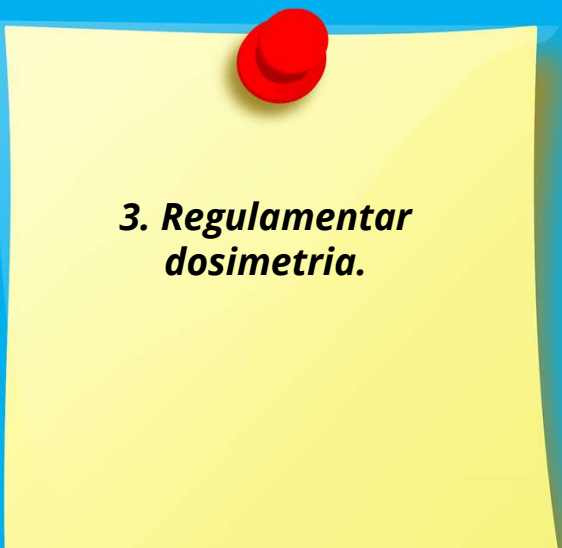
*Plano de implantação do
procedimento*



1. Definir fluxo de trabalho.



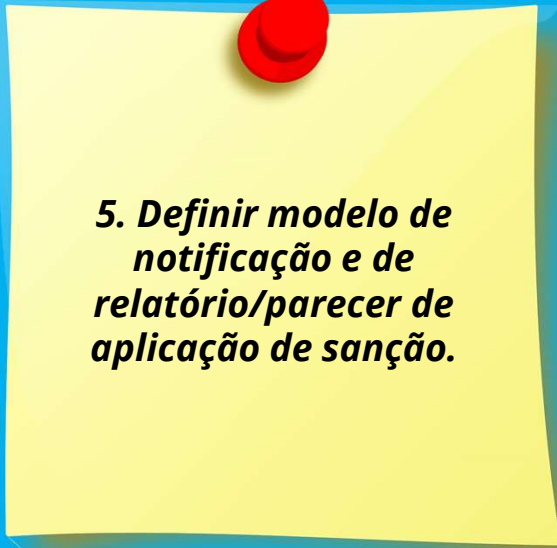
2. Regularamentar procedimento.



3. Regularamentar dosimetria.



***4. Designar comissão
de apuração.***



***5. Definir modelo de
notificação e de
relatório/parecer de
aplicação de sanção.***



6. Capacitar servidores.



*O QUE TEMOS VISTO NO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO?*

Acórdão 2146/2022-TCU-Plenário

A não instauração de processo administrativo com vistas à aplicação de *penalidade* ao licitante que deixa de entregar a documentação de habilitação exigida no edital do pregão contraria o art. 7º da Lei 10.520/2002 e o art. 49, inciso II, do Decreto 10.024/2019.

Licitação. Pregão. Sanção administrativa. Habilitação de licitante. Documentação. Ausência. Conduta omissiva.
Boletim de Jurisprudência 421/2022

Acórdão 675/2022-TCU-Plenário

O atraso injustificado na execução de obras públicas é ocorrência grave, de maneira que o órgão ou a entidade contratante tem o dever de adotar as medidas cabíveis para aplicar as multas contratuais e demais *penalidades* previstas em lei, não se tratando de decisão discricionária da Administração.

Contrato Administrativo. Obras e serviços de engenharia. Obra atrasada. Multa. Sanção administrativa. Ato vinculado. Ato discricionário.
Boletim de Jurisprudência 395/2022

Acórdão 4042/2020-TCU-Plenário

É cabível a declaração de inidoneidade de empresa que participa de licitação utilizando-se de recursos humanos e materiais de outra empresa, previamente declarada inidônea, com intuito de burlar a *penalidade*, o que caracteriza fraude à licitação, sendo desnecessária a existência de sócios em comum para a aplicação da sanção.

Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Abrangência. Fraude. Pessoa jurídica. Sócio.

Boletim de Jurisprudência 340/2021

Acórdão 2552/2020-TCU-Plenário

Não compete ao TCU rever *penalidades* aplicadas pelos seus jurisdicionados a empresas por eles contratadas. Eventual incorreção de medida punitiva deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, a quem cabe a tutela de interesses privados.

Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Interesse privado. Sanção administrativa.

Boletim de Jurisprudência 329/2020

Acórdão 1246/2020-TCU-Plenário

Quando os administradores de determinada empresa, em razão de ela se encontrar na iminência de sofrer sanção administrativa restritiva de direito, transferem o seu acervo técnico a outra empresa do mesmo grupo econômico com o objetivo específico de continuar as atividades da primeira, resta caracterizada a hipótese de sucessão fraudulenta, cabendo estender à sucessora os efeitos da *penalidade* aplicada à sucedida.

Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Abrangência. Transferência. Capacidade técnico-operacional. Sucessão. Fraude.
Boletim de Jurisprudência 311/2020

Acórdão 534/2020-TCU-Primeira Câmara,

O órgão ou a entidade promotora do certame não deve obstar a participação de empresa licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar constantes do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) sem que haja elementos suficientes para evidenciar que a sua constituição teve por objetivo burlar *penalidade* aplicada a outra sociedade empresarial e sem que seja dada oportunidade à interessada para manifestação prévia (art. 29 da IN-Seges/MPDG 3/2018) .

Informativo de Licitações e Contratos 384/2020

A person wearing a white lab coat is sitting and reading a large open book. The person's hands are visible, holding the pages. The background is blurred, showing some colorful objects. The text "DICAS DE LEITURA" is overlaid in white, bold, sans-serif font, with a vertical line to its left.

DICAS DE LEITURA



Acessa meu
material



OBRIGADA

Viviane Mafissoni

Instagram: *@vivimafissoni*

Linkedin: Viviane Mafissoni

E-mail: vivi.mafissoni@gmail.com